开福通泰街“10·31”一般坍塌事故
调查报告

长沙市人民政府事故调查组

2026年2月5日

目　录

一、事故基本情况

（一）涉事房屋位置情况

（二）涉事房屋有关情况

（三）涉事单位及承租人有关情况

（四）相关企业（承租人）合同签订情况

（五）事故发生经过

（六）涉事房屋改造装修安全监管情况

（七）事故现场勘察情况

（八）人员伤亡情况

（九）其他调查情况

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及现场处置情况

（二）事故善后情况

（三）事故应急处置评估

三、事故直接原因

四、相关单位存在的主要问题

（一）有关企业及承租人

（二）属地及部门

五、对有关单位及人员处理建议

（一）建议由司法机关处理人员

（二）建议行政处罚的单位和人员

（三）建议企业内部处理人员

（四）有关国企和公职人员处理建议

（五）其他处理建议

六、事故主要教训

七、事故防范和整改措施建议

（一）生产经营单位要进一步压实安全生产主体责任

（二）通泰街街道要进一步落细属地监管责任

（三）监管部门要进一步强化行业指导和刚性执法

开福通泰街“10·31”一般坍塌事故调查报告

2025年10月31日19时54分，开福区通泰街街道某某街三贵街22号房屋在改造装修过程中发生一起外墙及脚手架坍塌事故，造成2人死亡，2人轻伤，直接经济损失约427.67万元。

事故发生后，省市领导就事故救援、善后处置及调查工作作出批示，省安委办对该事故的调查处理进行了挂牌督办。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，市人民政府决定成立事故调查组，对开福通泰街“10·31”坍塌事故进行提级调查。事故调查组由市应急管理局牵头，市公安局、市住房城乡建设局、市总工会、开福区人民政府为成员单位。调查组委托有关专业机构进行了相关技术分析，同时邀请市纪委监委派员参与事故调查。

调查组按照“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘查、调查询问、视频分析、技术分析、资料查阅和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对有关单位和人员的处理建议，并针对事故原因以及调查发现的有关问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，开福通泰街“10·31”坍塌事故是涉事房屋承租人法制意识淡薄，施工单位违法野蛮施工，涉事房屋所有权人及出租、运营管理等单位均未有效履行管理责任，相关监管部门及属地街道监管不力等因素叠加导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事房屋位置情况

涉事房屋位于长沙市开福区通泰街街道三贵街22号，地处开福区核心老城区，属通泰街街道商业与居住交融的便民服务区域。涉事房屋面朝三贵街，临街面为商铺，门前为宽约5米的人行通道，东侧紧邻三六酒店，西侧为居民自建房，北侧临近某某街历史文化街区（见图1）。



图1：倒塌房屋位置图

（二）涉事房屋有关情况

涉事房屋始建于20世纪90年代，为独栋临街建筑，与相邻建筑无共墙关系，地上两层加出屋面楼梯间，总建筑面积约197平方米。第一层层高3.70米、第二层层高3.15米。结构构造上，楼面与屋面除部分区域现浇钢筋混凝土板外，其余区域均采用预

制混凝土空心板。该房屋属于开福区某某街街区棚户区改造项目（一期）（以下简称“某某街一期项目”）征收房屋，2016 年 10 月 8 日，开福区城市房屋征收和补偿管理办公室征收了该房屋，补偿资金来自于长沙市开福棚改投资有限责任公司；2018 年，某某街一期项目转为有机更新，开福区城市房屋征收和补偿管理办公室将某某街一期项目中已征收未拆除的房屋移交给业主长沙市开福棚改投资有限责任公司（含涉事房屋）推进有机更新建设；2022 年 6 月，房屋危险性等级鉴定为 B 级。

（三）涉事单位及承租人有关情况

1.长沙开福城投集团有限责任公司（以下简称开福城投集团）。2011 年 6 月 28 日成立，注册地址开福区新河街道凤舞路 30 号开福城投大厦 1503 室，经营范围包括一般项目：以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁；住房租赁等。法定代表人、董事长曹某，总经理宁某，实行董事长负责制，副总经理黄某负责集团安全生产工作。下辖长沙市北城资产经营管理有限公司、长沙市大城北棚户区改造投资有限公司等子公司。

2.长沙市开福棚改投资有限责任公司（以下简称棚改投资公司）。2014 年 7 月 9 日成立，法定代表人宁某，注册地址开福区新河街道凤舞路 115 号，注册资本 5000 万元，经营范围包括以自有资产进行开福区区域范围内棚户区、旧城区改造建设的投资等等。2023 年，由长沙市北城资产经营管理有限公司对包括棚改投资公司在内的开福城投集团所有经营资产进行管理。2023

年9月，棚改投资公司向长沙市北城资产经营管理有限公司移交了包括涉事故房屋在内的某某街一期项目。棚改投资公司与长沙市大城北棚户区改造投资有限公司为一套管理人员，开福城投集团副总经理黄某负责全面工作，长沙市大城北棚户区改造投资有限公司副总经理盛某负责日常管理工作，长沙市北城资产经营管理有限公司负责某某街一期项目等资产运营安全管理。

3.长沙市北城资产经营管理有限公司（以下简称北城资管公司）。2019年8月5日成立，注册地址开福区新河街道凤舞路30号开福城投大厦1503室，经营范围包括资产管理，物业管理，房屋租赁等。法定代表人为宁某（未直接参与该公司管理工作），开福城投集团党委委员某负责联系该公司（实际负责人），副总经理罗某负责日常管理工作，主要负责开福城投集团旗下子公司的资产运营监管。

4.长沙科棚某某街商业管理有限公司（以下简称科棚公司）2023年11月24日成立，注册地址开福区通泰街街道连升街社区右局巷59号，法定代表人为尹某举，注册资本：500万元。该公司由棚改投资公司（占股份35%）与长沙金科科棚商业管理有限公司（占股份65%）合资设立。经营范围包括一般项目：工程管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁等。科棚公司负责棚改投资公司旗下某某街资产的运营管理工作，商铺出租相关管理职责由该公司招商运营部负责。

5.湖南方样圆装饰工程有限公司（以下简称方样圆装饰公

司）2020年5月18日成立，法定代表人甘某尧，注册地址雨花区劳动东路163号第030栋，注册资本200万元，主营建筑装饰工程设计与施工、水电安装等。经查，未取得建筑施工相关资质，目前公司已搬离注册地址，施工人员均为临时聘用人员，注册公司主要便于承接装饰装修业务。

6.龙某、徐某苗夫妇。涉事房屋承租人。

（四）相关企业（承租人）合同签订情况

1.棚改投资公司、科棚公司、北城资管公司三方合同签订情况。2024年2月8日，棚改投资公司、科棚公司、北城资管公司三方签订委托管理经营合同，约定棚改投资公司委托科棚公司为某某街历史文化街区整体运营服务项目进行策划定位及推广、招商运营、安全生产管理及相关综合服务业务的日常经营管理活动；棚改投资公司委托北城资管公司对科棚公司进行合同有效期内的业务经营管理、合同签约资料备案、绩效考核等事项。

2.涉事房屋租赁合同情况。该房屋上届租户因租金偏高，明确2025年9月底租赁合同到期后不再续租。科棚公司于9月22日向开福城投集团提交招租事项请示并获得审议通过。9月24日，科棚公司将招租公告挂网公开，公示期间仅徐某苗报名（实际由徐某苗丈夫龙某负责相关运营事宜）。10月17日，开福城投集团党委会审议确认徐某苗为涉事房屋承租人。10月29日，徐某苗与棚改投资公司签订《房屋租赁合同》，并按流程上报至北城资管公司。10月30日，经北城资管公司审核同意后，上报至开福城投集团；10月31日下午，开福城投集团签批同意，《房屋租赁合同》正式生效（见图2）。房屋租赁合同附件《资产安

全生产协议书》约定：承租方不得擅自改变租赁物的使用性质和内部结构，承租方在公共区域进行操作和施工而造成生产安全事故的由承租方全权负责。

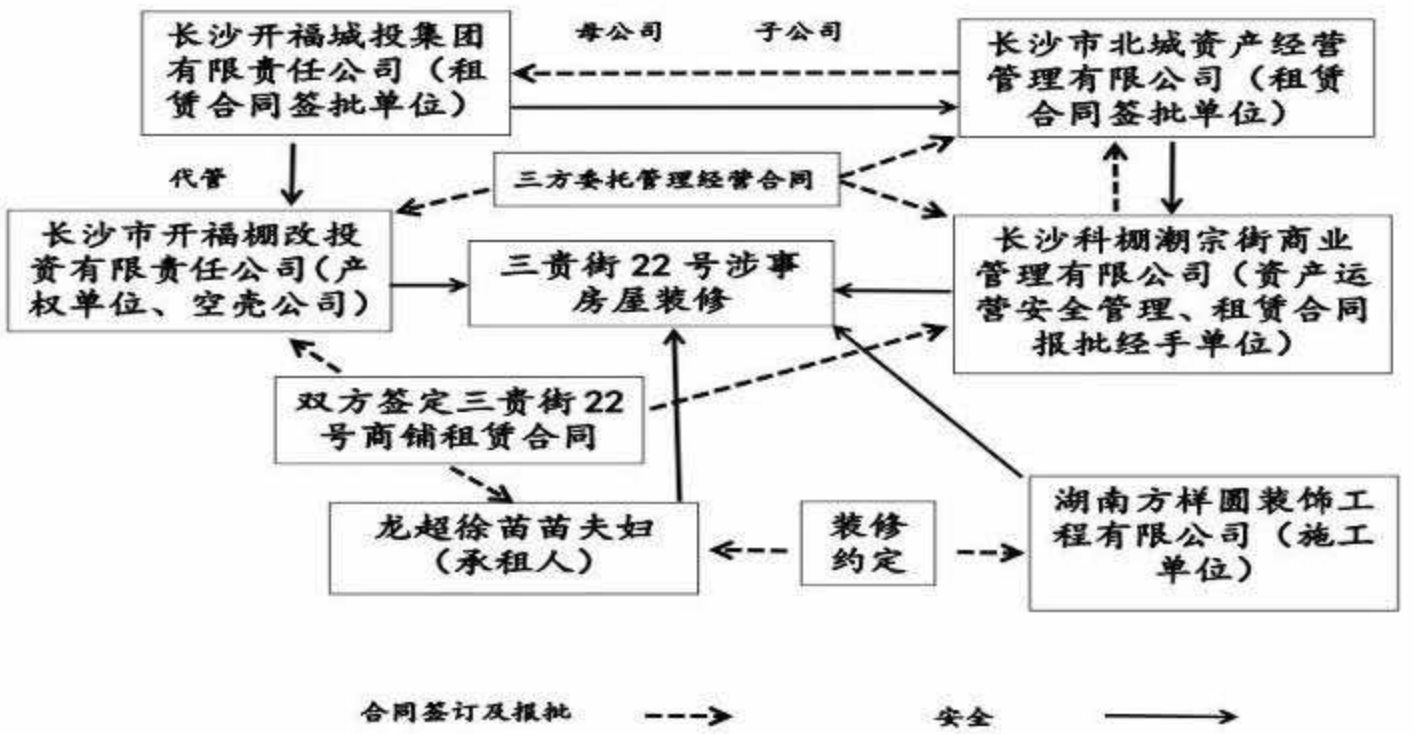


图 2：涉事房屋租赁合同签订、签批、装修有关单位关系图

3.涉事房屋装修约定情况

2025 年 10 月 21 日，龙某、徐某苗夫妇与方样圆公司法定代表人甘某尧在三贵街 22 号涉事房屋碰面协商装修相关事宜。龙某、徐某苗夫妇二人明确提出施工要求：对涉事房屋门面实施拓宽作业，新建两根承重柱，拆除原有承重柱。经协商，工程款大概 2 万元左右，据实结算，双方就上述涉事房屋装修施工内容达成口头协议。

2025 年 10 月 28 日，方样圆公司主要负责人甘某尧同意其徒弟彭某使用公司印章，为客户龙某、徐某苗办理《小散工程安全生产承诺书》《小散工程信息登记申请表》等装修报备文件的用印手续。

（五）事故发生经过

2025 年 10 月 26 日，甘某尧安排戴某雄与江某阳进场，开始脚手架搭设作业，当日在房屋西侧（临街一侧）搭设活动脚手架，用于辅助施工作业。

2025 年 10 月 27 日，戴某雄安排施工人员万某圣在房屋西侧二层纵横墙交接处开凿宽约 0.5 米竖向通槽，此操作完全破坏了墙体侧向约束，使其左右两侧与主体无连接，严重削弱墙体平面外稳定性。

2025 年 10 月 29 日至 30 日，戴某雄安排施工人员王某林和江某阳在一层和二层靠近临街面位置分别架设 6 根独立钢架管，二层及屋面层边梁受荷范围减小（图 3）。



a) 一层临时支撑



b) 二层临时支撑

图 3：二层板底和屋面板底设置 6 根独立钢架管进行临时支撑

2025 年 10 月 30 日，施工人员万某圣按照戴某雄安排，使

用电锤凿除房屋西侧二层及屋面边梁端部宽度约 0.4 米混凝土，凿除后，该部位边梁仅剩钢筋与主体结构保持连接，门槽柱提供竖向支承，梁的抗剪扭承载力基本丧失，房屋西侧二层边梁（承重梁）与二层外墙形成的组合体平面外稳定性严重削弱（图 4）。

当日，万某圣又凿除两个门槽柱柱顶约 0.35 米混凝土（该门槽柱一侧设 3 根钢筋，另一侧设 4 根钢筋）。凿除后，仅剩钢筋与二层边梁连接，竖向支撑能力近乎丧失。二层边梁与二层外墙稳定性进一步降低，竖向支撑及稳定性能完全依靠柱顶外露的钢筋提供，已处于危险状态（图 5），并在二层楼板开设 5 个灌浆孔。



西侧二层承重梁（边梁）



屋面层西侧承重梁边梁

图 4：凿除房屋西侧二层及屋面承重梁端部约 0.4 米宽混凝土



面向房屋右侧门槽柱



面向房屋左侧门槽柱

图 5：凿除一层门槽柱顶部部分混凝土

2025 年 10 月 31 日，江某阳与王某林在现场继续推进施工；

当日 17 时 30 分左右，江某阳受戴某雄指挥安排，继续向下凿除两个门楹柱柱顶 0.15 米混凝土，具体凿除位置由王某林在柱体上画线确定；19 时 00 分左右，江某阳与王某林截断左侧门楹柱钢筋；19 时 20 分左右，江某阳完成右侧门楹柱柱顶 0.15 米混凝土凿除作业。10 月 30 日至 10 月 31 日共两次合计凿除左右两侧门楹柱 0.5 米，且左侧门楹柱钢筋轴纵向受力钢筋被切断（图 6），仅剩右侧门楹柱外露的钢筋提供支持，右侧门楹柱此时无法提供足够的竖向支撑及稳定性能，且二层外墙重心位于二层边梁外侧，对二层边梁产生较大的扭矩。19 时 54 分，临街外立面墙体向西侧发生坍塌。



轴门楹柱柱顶混凝土进一步凿除、钢筋被切割



门楹柱钢筋切割痕迹



左侧门楹柱柱顶混凝土进一步凿除、钢筋屈曲



钢筋切割工具（手提式电动钢筋切断机）

图 6：进一步凿除门楹柱顶混凝土，并切断其中一根柱的纵向受力钢筋

（六）涉事房屋改造装修安全监管情况

2025 年 10 月 28 日下午，连升街社区城管专干周某坤例行巡查时发现涉事房屋已设置围挡并搭设脚手架，周某坤第一时间将该情况告知社区物业专干李某芳。李某芳随即将相关情况上报至通泰街街道自然资源和城建事务中心副主任李某。李某通知科棚公司派员于10月29日下午共同对涉事房屋装修情况开展现场检查。10 月 29 日 15 时 30 分左右，李某、李某芳及科棚公司员工赵某东、尹某到达涉事房屋现场进行检查，此时 1 楼外墙已基本拆除，未对承重结构进行改造。李某口头交代科棚公司现场人员及承租人龙某，此装修要做小散工程按程序报备，并要求龙某提供施工设计图纸后方可施工。

（七）事故现场勘察情况

2025 年 10 月 31 日 19 时 54 分，二层临街外墙发生整体性坍塌，随即与外侧临时搭建的脚手架同步坍塌，坍塌物以砖石、混凝土块及扭曲变形的脚手架钢管为主，杂乱堆积于临街人行道，堆积高度约 1.2 米，覆盖范围约 8 平方米。涉事房屋坍塌前后外景（图 7），从结构残骸可见，坍塌的墙体因整体性差呈块状散落，与之连接的二层预制混凝土板钢筋外露，边缘破损严重。一层一根门楹柱朝房屋内部倾倒，二层临街西侧边梁两端被纵向钢筋拉结，整体悬空。房屋坍塌未对周边房屋及环境造成破坏。



图 7：事故发生前后对比

（八）人员伤亡情况

坍塌事故造成 4 名游客（杨某颖、张某雨、李某盼、张某怡）被埋，其中杨某颖、张某雨伤势较重，抢救无效死亡；李某盼、张某怡为轻伤，目前均已出院。

（九）其他调查情况

针对 10 月 31 日晚上“特殊时段”某某街作为网红打卡地可能出现的密集人流，当天上午，长沙市公安局开福分局召开当日晚上大客流管控工作专题部署会，成立了由分局政委魏某任指挥长的工作领导小组，并按照全区客流管控预案在某某街区部署警力 120 人。通泰街街道结合往年人流管控工作经验，提前部署并明确“高度重视、全面准备、高效应对、安全稳定”工作要求。当晚，街道全体班子成员、干部职工、社区干部，联合区公安分局警力，在某某街、三贵街等重点区域开展人流疏导及秩序管控工作。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及现场处置情况

2025 年 10 月 31 日 19 时 54 分，距离事故发生地最近的通泰街三贵街中山路口值班点街道值班人员李某鸣，首先发现事故发生，立即赶到现场，同时向街道自然资源和城市建设事务中心

主任罗某宇报告。罗某宇接到报告后，立即向正在街区巡查的街道党工委书记王某文汇报。街道启动应急处置工作预案，街道党政主要领导及有关工作人员，5分钟内抵达事故现场，迅速组织开展现场救援，现场部分游客也自发参与救援。公安部门某护现场救援秩序并疏导交通。

20时07分，救护车及医护人员抵达现场；20时09分，第1名伤者被救出；20时11分，第2名伤者被救出；20时12分，第3名伤者被救出；20时22分，第4名伤者被救出，所有伤员救出后均在第一时间送医救治。

事故发生后，市政府相关领导以及市应急管理局、市住房城乡建设局、市公安局、市消防救援支队、市委宣传部及开福区委、区政府等单位主要负责人，第一时间赶赴事故现场进行救援处置工作及善后工作。

（二）事故善后情况

事故发生后，开福区县级领导牵头成立善后工作专班，一对一做好安抚救助和心理疏导等工作。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员报告及时，属地政府应急救援响应迅速、处置高效，相关部门协同联动积极主动；现场指挥调度得当，救援工作安全有序，未发生二次事故，善后工作到位，未引发影响社会稳定的不利因素。

三、事故直接原因

通过对事故现场的勘查、取样、实测，结合第三方专业机构的模拟计算分析，认定该起事故的直接原因是：承租人无设计方案及施工图，组织无资质施工队伍变动承重结构，施工人员违规连续破坏房屋西侧临街一层承重门樘柱和二层承重边梁等承重结构，改变原有荷载传递路径，造成局部结构体系失效，最终引发房屋西侧临街二层墙体及脚手架坍塌。

四、相关单位存在的主要问题

（一）有关企业及承租人

1.承租人（龙某、徐某苗夫妇）。承租人违反《长沙市房屋安全管理条例》第十条[1]规定，破坏了房屋结构安全性；违反《长沙市房屋安全管理条例》第十一条[2]规定，未委托有资质的设计单位提出设计方案及施工图，组织变动房屋承重结构影响房屋安全；违反《住房和城乡建设部关于进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》（建办〔2023〕29号）第一条[3]和《湖南

---

[1]《长沙市房屋安全管理条例》第十条：房屋安全使用责任人应当按照房屋使用说明书等合理使用房屋，对房屋使用安全承担下列责任：.....（二）装饰装修、改造和某修加固房屋时，不得破坏房屋的抗震性和结构安全性，不得影响房屋共有部分及毗邻房屋的安全使用。

[2]《长沙市房屋安全管理条例》第十一条：房屋安全使用责任人不得擅自实施下列影响房屋安全的行为：（一）拆改房屋承重梁、柱、板和基础结构；（二）拆除房屋承重墙或者在承重墙上开挖壁柜、门窗等洞口；：.....确需实施上述行为的，房屋安全使用责任人应当委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案、施工图，并根据设计方案、施工图组织施工；依法需要办理相关建设手续的，应当按照相关规定办理。

[3]《住房和城乡建设部关于进一步加强城市房屋室内装饰装修安全管理的通知》（建办〔2023〕29号）第一条：按照谁所有谁负责、谁使用谁负责的原则，城市房屋所有人、使用人（以下统称装修人）是房屋室内装饰装修安全管理的第一责任人，实施房屋室内装饰装修活动应当严格遵守有关法律法规规章规定，严格执行法定情形下必须委托具有相应资质等级设计单位、装饰装修企业的规定。实施房屋室内装饰装修前应告知物业服务企业或者房屋管理机构（以下简称管理单位），办理登记手续，签订装饰装修管理服务协议。

省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》第五条[4]规定，开工前未进行信息登记。

2.方样圆装饰公司。未依法取得建筑施工相关资质，违法违规组织施工人员变动建筑承重结构；公司安全生产管理体系缺失，未建立任何安全生产管理制度、操作规程。

3.科棚公司。未健全落实全员安全生产责任制，未按规定配置专职或兼职安全生产管理人员[5]，日常安全检查缺失。资产管理与装修安全管理的全流程存在管理漏洞，重资产管理、轻安全生产，租赁合同尚未生效的情况下，向承租人提供钥匙，并默许其提前开展施工。未严格核查登记的工程信息与施工内容的一致性，未发现无资质的单位违规开展施工活动。现场检查未能有效制止违法变动房屋承重结构的施工行为。

4.北城资管公司。该公司是开福城投集团子公司，安全生产主体责任落实不到位。未建立运营资产常态化监管机制，对科棚公司安全管理漏管失控问题失管失察。未明确配置专职或兼职安全生产管理人员，形成“责任真空”。日常管理存在疏漏，房屋资

---

[4]《湖南省住房城乡建设领域小散工程安全生产管理暂行办法》第五条：组织建设小散工程的单位或个人（以下统称“建设单位”）应当履行下列安全生产责任：（一）开工前按本办法规定进行安全生产信息登记。（二）开工前应当与施工单位签订书面合同，明确双方安全生产的责任和义务。依法将本办法第四条规定的小散工程发包给具有相应资质条件的施工单位，督促其在资质等级许可业务范围内承揽工程。（三）履行安全生产统一协调、管理职责，督促施工单位严格依法施工，发现存在安全隐患或者安全生产违法违规行为的，应当立即制止。.....（六）涉及建筑主体和承重结构变动以及改变房屋用途作为人员密集场所的，应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案；无设计方案，不得施工。.....

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条　矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

产租赁审查重心侧重与租金、租期、业态等，对装修方案、安全措施等内容审查流于形式。未落实小散工程安全生产管理规定，对项目备案、资质审查、现场监管到竣工验收各环节缺乏有效规范，管理责任悬空，对科棚公司呈报的租赁合同及小散工程装修管理审查有名无实，责任链条未压实，安全隐患长期存在。”

5.开福城投集团。安全生产管理职责认识不清，片面认为集团公司不承担安全生产职责，而是子公司的工作。贯彻落实建设工程安全管理法律法规规定不力，未明确小散工程全流程管理要求，也未将其列为重点检查内容。对子公司缺乏有效指导与监督，子公司安全管理各自为政，流于形式；棚改投资公司实际处于“空心化”状态，房屋所有权人、出租方及资产运营管理方的安全管理主体责任均无法落实。

（二）属地及部门

1.通泰街街道。安全管理流于形式，2025 年 10 月 29 日对涉事房屋装修现场核查时，对未经报备的组织施工的行为仅作“口头要求”和“工作群”通报，未明确整改责任人和时限，后续也未跟踪复核，导致隐患悬置。监管责任层层衰减。未有效履行统筹监管职责，对自然资源和城建事务中心落实小散工程监管工作的督促不力，未及时掌握涉事房屋违规装修的后续处置情况。现场监管手段较为薄弱，对小散工程的监管依赖“口头提醒”“约谈要求”，缺乏刚性约束措施，对违法违规施工问题查处不力，未下达书面整改通知、上报住建部门下达限期停工通知等文书，也未

联动城管执法中队等力量采取行政处罚等措施，导致违法违规施工行为持续反复存在。

2.区住建局。一是工作人员岗位职责认识不清，内部推诿扯皮。小散工程监管职责在内设的房屋安全管理事务中心与质安站相互“踢皮球”。**二是**违法案件查处不力。2025 年 5 月 14 日，针对通泰街片区房屋装饰装修存在的拆改承重结构等严重安全隐患，区住建局仅向开福城投集团发出提示函，未同步下发至属地通泰街街道及区城管执法部门，导致街道未能及时掌握相关隐患信息，无法开展针对性监管排查；同时，因未将相关违法违规行为依法移交城管部门立案查处，违法违规建设行为难以有效遏制。

3.区城管执法局。通泰街街道城管执法中队对《开福区住房城乡建设领域执法协作机制的工作意见（试行）》（开城管联发〔2024〕3 号）文件认知存在偏差，未主动排查梳理违法施工线索，致使相关违法施工行为未能及时被发现、制止。2025 年 6 月 26 日中队参加街道组织的《关于迅速处置“五一”商圈房屋安全隐患交办函》会议后，对上级移交的违法行为未主动作为。

五、对有关单位及人员处理建议

（一）建议由司法机关处理人员

1.龙某，涉事房屋承租人，违反建筑工程安全管理规定，未委托有资质的设计单位提出设计方案及施工图[6]，组织变动房屋

[6]《中华人民共和国建筑法》第四十九条　涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。

承重结构影响房屋安全；违规将涉及承重结构施工的小散工程交由不具备相应资质条件的单位施工[7]，导致发生生产安全责任事故，对事故发生负有责任，涉嫌构成重大责任事故罪[8][9]，目前已被公安机关立案侦查并采取刑事强制措施。

2.甘某尧，方圆装饰公司法定代表人，未依法履行企业主要负责人职责，明知不具备房屋承重结构施工相应资质，仍组织人员对涉事房屋实施施工并违法违规变动房屋承重结构，该行为导致发生生产安全责任事故，对事故发生负有责任，涉嫌构成重大责任事故罪，目前已被公安机关立案侦查并采取刑事强制措施。

3.戴某雄，方样圆装饰公司临时聘请施工管理人员，违法组织涉事房屋施工，现场管理不到位，安排施工人员动拆承重结构，导致发生生产安全责任事故，对事故发生负有责任，涉嫌构成重大责任事故罪，目前已被公安机关立案侦查并采取刑事强制措施。

4.王某林，方样圆装饰公司临时聘请人员，未对涉事房屋承重梁采取安全支护措施，提议并划线，在门槽柱已凿除 0.35 米基础上，要求继续凿除 0.15 米混凝土，与江某阳截断左侧门槽柱钢筋，致坍塌事故发生，负直接责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移交公安机关处理。

---

[7]《中华人民共和国建筑法》第二十二条　建筑工程实行招标发包的，发包单位应当将建筑工程发包给依法中标的承包单位。建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位。

[8]《中华人民共和国建筑法》第七十条　违反本法规定，涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程擅自施工的，责令改正，处以罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

[9]《中华人民共和国法》第一百三十四条　【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处 3 年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处 3 年以上 7 年以下有期徒刑。

5.江某阳，方样圆装饰公司临时聘请人员，在未对涉事房屋承重梁采取安全支护措施的情况下，门槿柱已凿除0.35米基础上，凿除门槿柱0.15米混凝土，与王某林截断左侧门槿柱钢筋，致坍塌事故发生，负直接责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移交公安机关处理。

（二）建议行政处罚的单位和人员

1.方样圆装饰公司，涉事房屋施工单位，未履行生产经营单位安全生产主体责任，违法承揽建筑施工业务，违法违规组织施工人员变动建筑承重结构，对事故的发生负有责任，建议由开福区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定[10]予以行政处罚。

2.科棚公司，涉事房屋经营管理单位，未履行生产经营单位安全生产主体责任，对涉事房屋装修安全管理不到位，对事故的发生负有责任，建议由开福区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定予以行政处罚。

3.何某玉，群众，科棚公司董事长兼总经理，未依法履行生产经营单位的主要负责人职责，未健全落实全员安全生产责任制、未制定安全生产规章制度和操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[11]规定，对事故的发生负有责任，

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人职责。该条规定："生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；"

建议由开福区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[12]规定给予行政处罚。

（三）建议企业内部处理人员

1.罗某，群众，北城资管公司副总经理、安委会副主任，对公司日常安全巡查、隐患排查等工作推动不力，未解决公司安全管理“无人牵头”、资产运营中委托管理流于形式的问题，三贵街22号租赁审核把关不严，未到现场抽查核实，导致租赁户违规装修行为未能及时发现，建议由开福城投集团对其作出处理。

2.张某波，开福城投集团安全专员，作为集团专职安全管理人员，对安全生产管理机构及自身安全管理职责认识不清，不具备相应的安全管理专业知识，未能有效履行安全检查、隐患排查、制度执行监督等基础职责，建议由开福城投集团对其作出处理。

3.陈某，中共党员，北城资管公司招商运营部副部长，负责安委会日常工作，未履行好安委会日常工作牵头职责，未能推动公司安全管理制度落地；对小散工程安全管理各环节缺乏有效统筹，未建立常态化安全管理机制，对科棚公司运营资产的安全管理流于形式，建议由开福城投集团对其作出处理。

4.贺某，群众，北城资管公司招商运营部资产运营专员，对科棚公司运营资产安全管理督促不到位，导致运营资产出现违规装修情况，建议由开福城投集团对其作出处理。

---

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

5.赵某东，中共党员，科棚公司招商运营部专员，未履行岗位安全管理职责，对涉事房屋装饰装修管理不到位，未及时发现制止施工人员动拆涉事房屋承重结构，建议依据公司内部规章制度处理。

6.尹某，群众，科棚公司招商运营部专员，未履行岗位安全管理职责，涉事房屋装饰装修管理不到位，未及时发现制止施工人员动拆涉事房屋承重结构，建议依据公司内部规章制度处理。

7.潘某，群众，科棚公司招商运营部部长，未履行岗位安全管理职责，对涉事房屋装饰装修管理不到位，建议依据公司内部规章制度处理。

（四）有关国有企业和公职人员处理建议

对于在事故调查过程中发现的地方党委政府及有关部门、国企公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交市纪委监委机关调查处理。

（五）其他处理建议

1.北城资管公司，未制定小散工程全流程管理办法，制度悬空，安全组织架构不健全，无专职或兼职安全员，职责文件未及时更新，委托管理、审查与监管流于形式，建议由开福区相关部门依规处理。

2.棚改投资公司（涉事房屋出租单位），处于“空心化”状态，建议由开福区相关部门依规处理。

3.开福城投集团、区住房城乡建设局、区城管局、通泰街街

道就其小散工程监管存在问题向开福区委区政府作出深刻检查。

4.建议开福区委、区政府针对开福区某某街街区棚户区改造项目有机更新过程中已征收未拆房屋用于出租的情况，另行调查处理。

六、事故主要教训

此次坍塌事故暴露出多责任主体安全责任不落实、管理体系不完善、行业监管不到位等深层次问题，为安全生产工作敲响警钟，深刻教训如下：**一是企业（承租人）主体责任悬空，安全根基薄弱。**涉事企业（承租人）未落实安全生产主体责任，相关管理制度不健全，人员安全培训等环节有严重漏洞，默许无资质队伍施工、违法拆除房屋承重结构。房屋产权、管理单位未落实装修安全管理第一责任，“以租代管”问题突出，无视违规装修问题，放大安全风险。**二是层级管理与属地防控缺位，风险管控失效。**国有企业安全生产责任落实不到位，安全管理流于形式，对下属单位和第三方公司“以包代管、以罚代管”问题突出，导致安全管理与生产经营“两张皮”，小散工程管控形同虚设。属地管理责任落实不到位，对涉事承租人多处违规装修风险管控失效。**三是监管部门履职不力，协同机制失灵。**住建、城管部门协同联动机制未有效运转且指令传达及执行不畅。部分监管人员对企业违法施工失察失管，对违规装修查处不力，未形成震慑；属地街道主管部门对发现问题查处处置不力，未按规定报告，最终导致监管防线失守。

七、事故防范和整改措施建议

（一）生产经营单位要进一步压实安全生产主体责任。湖南方样圆装饰工程有限公司，要健全安全管理体系，完善安全管理制度，落实员工“三级安全教育”，规范施工现场管理，严禁违章野蛮施工，完善绩效考核与奖惩机制。科棚公司，**一要**健全全员安全责任制与考核机制，完善管理机构、配备兼职安全员，制定规章制度，保障安全投入；**二要**强化资产租赁与装修管控。规范资产移交，严格审查施工单位资质及方案，施工过程落实日巡查；**三要**提升安全意识，纠正“重效益轻安全”理念，开展全员安全教育培训。**开福城投集团，**要认真梳理本身及子公司职能职责，**一要**落实国企主体责任，健全管理机构与制度，牵头制定小散工程安全管理细则及子公司专项标准，明确北城资管公司租赁全流程安全要求；**二要**强化精准监管，建立子公司安全抽查、检查、考核制度，修订租赁合同审核流程，现场核实核心审核内容，装修项目专人全程监管，杜绝违规作业；**三要**加强教育培训，组织全员安全培训，开展管理层及安全岗位履职能力专项培训。

（二）通泰街街道要进一步落细属地监管责任。通泰街街道要筑牢闭环管理体系，打通监管“最后一公里”，聚焦“重发现、轻跟进”的核心症结，全面强化闭环管理各环节执行力度，确保隐患整改全流程可追溯、可监督。要安排人员及时巡查，杜绝装修单位不听号令继续违规装修；要以责任追究为抓手，健全“领导统筹、部门落实、专人跟进”的三级责任体系，确保监管职责

不悬空、不缺位；要强化现场监管手段，提升检查“刚性约束力”，规范检查文书使用，对排查发现的违法违规施工问题，严禁仅以“口头提醒”“约谈”处置，建立与城管执法中队、区住建等部门的常态化联动机制。对违法违规施工行为，及时移交城管执法中队依法采取措施，确保监管执法有力度、有效果；要加强事前预防管控，强化小散工程开工管理，明确施工安全要求，从源头防范违规施工。

（三）监管部门要进一步强化行业指导和刚性执法。区住房和城乡建设局要进一步厘清职责边界，强化内部协同监管机制，协调解决跨部门监管难题；要规范监管流程，确保指令传达与执法衔接精准有效，对发现的房屋安全违规行为、需移交城管部门立案处理的违规行为，实行“专人跟踪、限时办结、结果反馈”制度，强化执法刚性。要强化基层赋能，提升小散工程监管能力，加大对街道房屋安全管理专干、物业企业相关人员的业务培训力度，定期组织专题培训，提升基层监管人员业务能力。**区城市管理和综合执法局**要强化执法队伍职责培训，厘清职责边界，区城管局要组织大队、中队认真学习《协作意见》及相关法律法规，确保每一名执法人员提升工作标准、履职尽责；加强与街道、住建部门的协作，全面提升城市管理和综合执法工作水平。